

valtiosopimuksia, eivätkä siten sido valtiota oikeudellisesti. Suojelukäytänteitä ohjaavilla kansainvälisillä julistuksilla,²⁶⁵ EU:n kulttuuriperintöpolitiikalla ja muulla kansainvälisellä kulttuuriperintöyhteistyöllä²⁶⁶ on silti vaikutuksia esimerkiksi strategioiden ja toimintaohjelmien laatimisessa, ja ne vaikuttavat kulttuuriympäristön asiantuntijoiden käytänteisiin.

Kaiken rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan lainsäädännön taustalla vaikuttaa Suomen perustuslakiin kirjattu ympäristöperusoikeus, joka julistaa vastuun kulttuuriperinnöstä kuuluvan kaikille, ja mahdollistaa jokaiselle vaikuttamisen elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Säädestä ei ole tarkoitettu pelkäksi julistukseksi, sillä perustuslaissa veloitetaan julkista valtaa turvaamaan perusoikeuksien toteutuminen.²⁶⁷ Kulttuuriympäristö on oikeudellisesti osa muuta ympäristöä ja sijoittuu siten ympäristöoikeuden laajan oikeudenalan alle. Ympäristöoikeudessa keskeistä on turvata luonnon monimuotoisuus ja toimintakyky, ihmisten terveys ja ympäristön kulttuuriarvot.²⁶⁸

Suomessa kulttuuriympäristö- ja rakennussuojelua toteutetaan pääasiallisesti kaavoituksen keinoin. Suojelu on integroitu vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslakiin, jolla on pyritty vahvistamaan kulttuuriympäristönäkökulmaa maankäytössä.²⁶⁹ Lain hengessä toteutuu jo 1970-luvulla tavoiteltu ajatus siitä, että rakennussuojelu olisi yhtenä näkökulmana mukana kaikessa rakennettua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.²⁷⁰ Lain yleisenä tavoitteena on edistää kestävä kehitystä, hyvää elinympäristöä ja osallisuutta.²⁷¹

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty runsaasti muutoksia sen voimassaoloaikana, viime vuosina myös sääntelyn purkamiseen ja kaavoituksen sujuvoittamiseen liittyen.²⁷² Nämä muutokset ovat entisestään kasvattaneet kuntien itsehallintovaltaa ja vastaavasti vähentäneet valtion viranomaisten valtaa. Runsaasti muutellun lain säädöksistä enää kolmannes on alkuperäisiä. Lain toimivuutta on tutkittu useita kertoja ja havaittu, etteivät kaikki alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen kannalta tärkeät asiat ole edistyneet myönteisesti.²⁷³

Tätä tutkimusta tehtäessä (2020–2024) on ollut käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, joka oli tarkoitus toteuttaa 2018–2021. Kokonaisuudistuksen kaaduttua lakiuudistus jaettiin osiin, ja ensimmäisenä valmisteltavaksi sekä edelleen hyväksyttäväksi eteni rakentamislaki. Se tulee voimaan 2025, jolloin maankäyttö- ja rakentamislaita kumotaan rakentamista koskevat pykä-

²⁶⁵ Mm. The Athens Charter 1931, The Venice Charter 1964.

²⁶⁶ Museoviraston toimintaan kuuluu myös yhteistyö monissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, mm. Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä. Ks. Museovirasto/Kansainvälinen toiminta, verkkosivusto.

²⁶⁷ Suomen perustuslaki 731/1999, 20 §, 22 §.

²⁶⁸ Jääskeläinen, L. & Syrjänen, O. 2010. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Käytännön käsikirja. S. 40. Rakennustieto Oy.

²⁶⁹ Rönkkö, E. 2015. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon integroiva malli ja sen soveltaminen maankäytön suunnittelussa.

²⁷⁰ Komiteamietintö 1974, s. 3–4.

²⁷¹ MRL 132/1999, 1§.

²⁷² Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 230/2017.

²⁷³ Ks. esim. Ympäristöministeriö 2014. Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013.